Seu Seguro de Responsabilidade dos Dirigentes (D&O)

Mutirão Seguros Mútuos · apólice MUT/6890/26

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

RESUMO DO SEU SEGURO

Quem contratou	Cooperativa Agroindustrial Planalto Oeste (fictícia) (CNPJ 66.805.833/0001-75), Cascavel/PR
Quem está protegido	os dirigentes eleitos da cooperativa/associação
Até quanto o seguro paga	R$ 110 milhões no ano (valor máximo do seguro — LMG)
Quanto custa	R$ 944.650,00 por ano
Parte que a cooperativa paga primeiro (franquia)	R$ 250 mil
Quando vale	de 1º de julho de 2026 até 1º de julho de 2027
Fatos anteriores cobertos a partir de	1º de março de 2023

Sobre a sua cooperativa: Atividade: cooperativa agroindustrial — grãos, aves e suínos. Porte: 6.800 cooperados. Localização: Cascavel/PR (região Sul). Perfil: cooperativa agroindustrial. Particularidades informadas na proposta: integração avícola; exportação; estiagem no Oeste do PR. A Tomadora concede, repassa ou intermedia crédito rural.

O QUE ESTE SEGURO COBRE

Quem fica protegido por este seguro?

É considerado dirigente segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da cooperativa e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do dirigente segurado.

E se a cooperativa não puder pagar a defesa do dirigente?

A Mutirão pagará, em nome do dirigente segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando não houver indenização pela cooperativa, sem incidência de franquia.

A cooperativa recebe de volta o que adiantar ao dirigente?

O reembolso à cooperativa limita-se aos despesas com advogados e processos (custos de defesa) efetivamente pagos e comprovados, sujeito à franquia de R$ 250 mil e à prévia anuência da Mutirão a cada desembolso.

A própria cooperativa também está coberta?

A Cobertura C aplica-se somente a reclamações relativas a valores mobiliários registrados em bolsa brasileira, com sublimite de 20% do valor máximo do seguro (LMG), compartilhado com as proteções do dirigente (Coberturas A) e B.

Processos do Banco Central sobre crédito rural e Proagro estão cobertos?

Estão cobertas reclamações e processos administrativos sancionadores do Banco Central do Brasil, do MAPA e do Ministério Público contra o dirigente segurado decorrentes de atos de gestão em operações de crédito rural, inclusive enquadramento no Proagro, registro no Sicor e desvio de finalidade, até o LMG.

E se a cooperativa entrar em recuperação judicial?

O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da cooperativa não afeta a cobertura; a proteção do dirigente (Cobertura A) permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

Vale para processos fora do Brasil?

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Esta apólice cobre atos danosos praticados e reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, inclusive Estados Unidos da América e Canadá, onde legalmente permitido.

E as outras empresas ligadas à cooperativa?
Estão automaticamente incluídas as controladas existentes e as que vierem a ser constituídas ou adquiridas durante a vigência, independentemente de porte, mediante simples comunicação na renovação.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO

E quando o dirigente agiu de má-fé?
Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso do dirigente segurado reconhecido por decisão judicial ou administrativa, ainda que não definitiva, ou por confissão.

E se a própria cooperativa processar o dirigente?
Excluem-se reclamações movidas pela cooperativa ou por outro Segurado, salvo ações derivadas propostas por acionistas minoritários sem participação dos Segurados.

Problemas ambientais estão cobertos?
Excluem-se reparação e remediação de danos ambientais; ficam cobertos os despesas com advogados e processos (custos de defesa) do Segurado até o sublimite de 10% do LMG.

E vazamento de dados de cooperados?
A exclusão de riscos cibernéticos não se aplica a reclamações por falha de supervisão ou governança do Segurado sobre segurança da informação e proteção de dados.

Problemas que já eram conhecidos estão cobertos?
Excluem-se reclamações relativas a fatos de que qualquer Segurado ou empregado da cooperativa tivesse ou devesse ter conhecimento antes do início de vigência.

VALORES E LIMITES

Até quanto o seguro paga?
O valor máximo do seguro (LMG) é de R$ 110 milhões, por reclamação e no agregado anual, aplicável a todas as coberturas contratadas.

Se o dinheiro do seguro acabar, ele é renovado no mesmo ano?
A reintegração do limite dependerá de análise de aceitação e pagamento de prêmio adicional a ser fixado pela Mutirão.

Existe uma parte que a cooperativa paga primeiro?
Aplica-se franquia de R$ 250 mil por reclamação a todas as coberturas, inclusive à proteção do dirigente (Cobertura A), e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

As despesas com advogado diminuem o valor do seguro?
Os despesas com advogados e processos (custos de defesa) integram e reduzem o valor máximo do seguro (LMG), estando sujeitos ao sublimite de 30% do LMG.

ADVOGADOS E DEFESA

O seguro adianta o pagamento do advogado?
Sim, em até 45 dias, depois que aprovarmos o orçamento do advogado.

O dirigente pode escolher o próprio advogado?
O dirigente segurado poderá indicar advogado de sua escolha, sujeito à anuência prévia da Mutirão, que não será negada sem justo motivo.

O erro de um dirigente prejudica os outros?
A conduta de um dirigente segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

PRAZOS

Fatos de antes da contratação estão cobertos?

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Data de retroatividade: 1º de março de 2023. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a reclamação seja apresentada na vigência.

E se o seguro não for renovado?

O prazo adicional será o mínimo previsto na regulamentação vigente, sem prazo adicional opcional.

OUTRAS REGRAS

A seguradora pode cancelar o seguro?

A Mutirão poderá cancelar a apólice a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 10 dias, retendo o prêmio pelo prazo decorrido conforme tabela de prazo curto.

A seguradora pode cobrar do dirigente depois?

A Mutirão sub-roga-se nos direitos contra terceiros, não exercendo regresso contra os Segurados salvo em caso de dolo.

Em que moeda são os valores?

Os valores são expressos em reais, atualizados conforme a regulamentação vigente.

COMO AVISAR UM PROBLEMA

Assim que um dirigente receber notificação, intimação ou cobrança, avise a Mutirão pelo canal do cooperado, com cópia do documento. Quanto antes, melhor.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO